

三、股东出资纠纷

6. 公司具备破产原因但不申请破产的，未届出资期限的股东不再享有期限利益	28
——某建筑工程公司诉尤甲等股东出资案	
7. 公司瑕疵减资导致债权人利益受损时股东责任的认定	32
——某经营部诉某建设公司等公司减资案	
8. 股东补足出资行为有效性的认定	36
——某劳务派遣公司诉王甲、王乙追收抽逃出资案	
9. 股东以通过账目调整的方式将关联企业之间的债权转化为出资款为由抗辩已履行出资义务的，不予支持	41
——甲机械公司诉黄某等追收未缴出资案	
10. 基于特定目的而零对价受让股权的受让股东不应对转让股东的瑕疵出资承担连带责任	46
—— 某建筑工程公司诉毛某等追收抽逃出资案	
11. 监事违反勤勉义务应对股东抽逃出资承担连带责任	50
——某实业公司诉范某等追收抽逃出资案	

四、股东知情权纠纷

12. 公司注销后，原股东能否行使股东知情权	57
——邱某诉张某等股东知情权案	
13. 股东知情权范围及股东对与前案同一的资料申请查阅是否构成重复起诉的司法认定	65
——谢某诉某科技公司股东知情权案	
14. 股东知情权客体范围、行使时间和地点的认定	70
——某贸易公司诉某电力公司股东知情权案	

15. 股东自营或者为他人经营与公司主营业务有“实质性竞争关系业务”的司法认定 77
—— 张某诉甲教育公司等股东知情权案

五、股权转让纠纷

- 16.“ 对赌 ” 回购获生效判决支持的股东是否具备异议回购主体资格 82
—— 某投资公司诉某车库公司请求公司收购股份案
17. 股权转让纠纷中实缴资本的认定 87
—— 卢某、路某诉某管理公司、吴某合同案
18. 股权转让款支付期限约定不明时诉讼时效期间起算点之认定 91
—— 某县农业农村局诉易某、陈某股权转让案
19. 股权转让合同解除的条件及法律后果 98
—— 某生活用品公司诉某建设公司股权转让案
20. 巨额股权转让违约损失无法量化的，违约金调整应综合考量 103
—— 钮某等诉管甲等股权转让案
21. 名为股权转让实为建筑资质转让的合同无效 109
—— 某企业管理公司诉某集团公司股权转让案
22. 目标公司未完成减资程序而无法履行回购义务时，不当然承担违约责任 114
—— 李某诉某科技公司、刘甲请求公司收购股份案
23. 逆向公司人格否认的审查认定 119
—— 刘甲诉刘乙等股权转让案

六、公司决议纠纷

24. 大股东滥用股东权利要求小股东出资加速到期的公司决议无效	125
——某科技公司诉某能源公司等公司决议案	
25. 程序轻微瑕疵不影响股东会决议	131
——万甲诉某肉联公司、某食品公司公司决议案	
26. 公司股东滥用表决权不发生其权利行使的相应法律效果	136
——刘某诉某材料公司公司决议效力确认案	
27. 公司决议效力认定规则	140
——沈某诉某水电公司公司决议效力确认案	
28. 公司决议效力瑕疵下商事外观主义的遵循	145
——刘某诉某咨询公司公司决议效力确认案	
29. 公司章程规定股东抽逃出资情形的限制	149
——于某诉某运营公司公司决议效力确认案	
30. 股东会召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的，决议不予撤销	155
——某稀土公司诉某再生资源公司公司决议撤销案	
31. 股东可以明示或默示方式追认对股东会决议事项的表决行为	159
——吴某、郭某诉甲餐饮公司公司决议案	
32. 股东受欺诈作出的投票行为对股东会决议效力影响的认定	164
——某医药公司诉高某公司证照返还案	
33. 过渡期内中外合资企业的最高权力机构的司法认定	169
——某信息公司诉某技术公司公司决议案	

七、损害公司利益责任纠纷

34. 董事、高级管理人员竞业禁止义务中“商业机会”的认定174
——甲咨询公司诉田某等损害公司利益责任案
35. 公司高级管理人员擅自将工程发包给无资质的承包人导致公司
重大损失，属未尽勤勉义务，应依过错担责 178
——某置业公司诉包甲损害公司利益责任案
36. 股东不得以公司利益受损为由提起股东直接诉讼 184
——白某诉朱某损害股东利益责任案
37. 股东违背竞业禁止原则设立公司所获收入归属认定及数额确认188
——甲建筑劳务公司诉昂甲损害公司利益责任案